

# **PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU PROVOĐENJA NADZORA NAD ZAKONITOŠĆU RADA I STRUČNOM NADZORU\***

(”Službene novine KS”, broj 43/24)

## **I. OPĆE ODREDBE I POJMOVI**

### **Član 1.**

#### **(Predmet)**

(1) Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj i način provođenja nadzora nad zakonitošću rada i stručnog nadzora javnih i privatnih osnovnih i srednjih škola (u daljem tekstu: škole) koje su u nadležnosti Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Izrazi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom pravilniku ravnopravno se koriste za muški i ženski rod.

### **Član 2.**

#### **(Pojmovi)**

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) nadzor nad zakonitošću rada škola koji vrši Ministarstvo obuhvata nadzor nad zakonitošću rada organa upravljanja, rukovođenja, stručnih organa i vijeća roditelja, općih akata škola, te zakonitosti upravnih i drugih akata koje donose škole u izvršavanju zakonskih propisa,

b) stručni nadzor obuhvata aktivnosti koje vrši Javna ustanova Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Institut) u vezi sa organizacijom i izvođenjem odgojno-obrazovnog rada i stručni nadzor nad radom direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih i drugih saradnika radi unapređenja odgojno-obrazovnog rada.

## **II. DJELOKRUG I NAČIN VRŠENJA NADZORA NAD ZAKONITOŠĆU RADA**

### **Član 3.**

#### **(Ciljevi nadzora)**

Nadzor nad zakonitošću rada se vrši utvrđivanjem zakonitosti rada škola, s ciljem poboljšanja i unapređivanja sistema odgoja i obrazovanja kroz primjenu zakonskih propisa.

### **Član 4.**

#### **(Vrste nadzora)**

(1) Redovni nadzor nad radom vrši se na osnovu godišnjeg plana i programa nadzora nad zakonitošću rada škola koji utvrđuje Ministarstvo, i godišnjeg plana i programa stručnog nadzora nad radom škola iz člana 1. ovog pravilnika koji utvrđuje Institut.

(2) Pored redovnog nadzora, nadzor se može vršiti i na osnovu zahtjeva zainteresovanih lica koji podnose zahtjev nadležnom Ministarstvu ili Institutu.

(3) Zahtjev iz stava (2) ovog člana za pokretanje nadzora nad zakonitošću rada škola mora biti obrazložen i sadržavati razloge zbog kojih se nadzor traži.

(4) Ministarstvo može vršiti nadzor i u situacijama koje nisu definisane u st. (1) i (2) ovog člana.

### **Član 5.**

#### **(Postupanje po neosnovanom zahtjevu za nadzor)**

U slučaju da Ministarstvo ocijeni da je zahtjev iz člana 4. stav (2) ovog pravilnika za nadzor nad zakonitošću rada škola neosnovan, ili se iz drugih razloga nadzor ne može izvršiti, dužno je da o tome obavijesti podnosioca zahtjeva najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva.

\* Pravilnik je objavljen u ”Službenim novinama KS”, broj 43/24 od 31. oktobra 2024. godine, a stupio je na snagu 1. novembra 2024. godine.

## **Član 6.**

### **(Obezbjeđivanje uslova za vršenje nadzora)**

(1) Škole nad čijim se radom vrši nadzor, dužne su da obezbijede nesmetano obavljanje nadzora, sve raspoložive podatke i obavještenja, kao i da osiguraju prisustvo radnika čiji se rad nadzire.

(2) Ukoliko je radnik čiji se rad nadzire opravdano odsutan, postupak nadzora prekida se u dijelu postupka koji se odnosi na njega i nastavlja po prestanku razloga sprječenosti.

## **Član 7.**

### **(Obavijest za vršenje nadzora)**

(1) Uposlenici Ministarstva koji su ovlašteni za vršenje nadzora u školama, dužni su da pismeno obavijeste subjekt nadzora nad čijim se radom vrši nadzor o danu određenom za vršenje nadzora.

(2) Nadzor se može vršiti i bez prethodne najave kako je definisano u stavu (1) ovog člana.

(3) Nadzor se vrši u prostorijama škola ili u službenim prostorijama Ministarstva.

## **Član 8.**

### **(Nadzor nad zakonitošću rada)**

Vršenje nadzora nad zakonitošću rada škola, obuhvata:

- a) postupak ocjene zakonitosti rada kod donošenja i provedbe općih akata;
- b) opće uslove rada u skladu sa standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i srednje obrazovanje;
- c) nadzor s ciljem provjere trošenja finansijsko-materijalnih sredstava škole;
- d) ocjena zakonitosti i blagovremenosti donošenja odluka školskih odbora po žalbama i prigovorima na rad direktora;
- e) nadzor u vezi sa donošenjem i procedurom programa rada i izvještaja o radu koji se podnosi osnivaču;
- f) nadzor u vezi sa donošenjem finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
- g) nadzor nad materijalom iz konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora škola koji se dostavlja Ministarstvu na dalje postupanje.

## **Član 9.**

### **(Vođenje zapisnika)**

(1) Prilikom vršenja nadzora uposlenici Ministarstva, koji vrše nadzor, sačinjavaju zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju prilikom vršenja nadzora.

(2) Za eventualno utvrđene nedostatke može se subjektu nadzora ostaviti rok da ispravi iste, a u cilju poboljšanja kvaliteta i efikasnosti rada škole.

(3) Zapisnik po završenom nadzoru nad zakonitošću rada potpisuju uposlenici Ministarstva i predstavnik subjekta nadzora odnosno lice prisutno nadzoru.

(4) Zapisnik se izrađuje u tri primjerka, od kojih se jedan ostavlja subjektu nadzora nad kojim se vrši nadzor, jedan se dostavlja Ministarstvu i jedan primjerak zadržava lice prisutno nadzoru.

## **Član 10.**

### **(Postupanje po utvrđenim nepravilnostima)**

(1) Postupanja nakon izvršenog nadzora su:

- a) kontrola izvršenja naložene/preporučene mjere;
- b) poništavanje, stavljanje van snage, odnosno obustavljanje od izvršenja odluke školskog odbora koja je protivna zakonu, podzakonskim i provedbenim aktima i pravilima škole;
- c) iniciranje pokretanje procedure utvrđivanja pojedinačne odgovornosti za odluke iz tačke b) ovog stava koje nisu donesene u skladu sa zakonom;
- d) iniciranje procedura prijevremenog razrješenja članova školskog odbora u slučajevima definisanim zakonom i podzakonskim aktima;
- e) postupanje po zahtjevima/predstavkama koje postupajuća inspekcija uputi Ministarstvu na daljnje nadležno postupanje.

(2) U izuzetnim slučajevima, kada se prilikom vršenja nadzora konstatuje da je nastala situacija takve prirode da može izazvati posljedice koje se kasnije ne mogu otkloniti, i koje su u suprotnosti zakonskim propisima, Ministarstvo, informaciju sa relevantnom dokumentacijom, na osnovu zapisnički konstatovanog činjeničnog stanja, dostavlja odmah nadležnim organima na daljnje postupanje.

(3) Ministarstvo je dužno po utvrđenim nezakonitostima donijeti akt iz stava (1) tačke (b) ovog člana u roku od 60 dana od dana saznanja za tu odluku, i o tome obavijestiti u roku od sedam dana od dana donošenja akta direktora i školski odbor.

#### **Član 11.**

##### **(Izvještaj o nadzoru)**

(1) Uposlenici Ministarstva koji vrše nadzor po ovlaštenju dužni su da podnesu godišnji izvještaj o izvršenim nadzorima prema planu i programu za izvršenje nadzora Ministarstvu najkasnije do 30. januara za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o utvrđenom stanju i nepravilnostima škola nad kojima je vršen nadzor.

### **III. DJELOKRUG I NAČIN VRŠENJA STRUČNOG NADZORA**

#### **Član 12.**

##### **(Stručni nadzor)**

(1) Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad organizacijom i izvođenjem odgojno-obrazovnog rada, radom direktora, pomoćnika direktora/voditelja dijela nastavnog procesa, nastavnika, stručnih i drugih saradnika radi unapređenja odgojno-obrazovnog rada u školama na području Kantona Sarajevo.

(2) Stručni nadzor iz stava (1) ovog člana vrši Institut.

(3) Stručni nadzor iz stava (1) ovog člana posebno se odnosi na:

a) rad direktora, pomoćnika direktora/voditelja dijela nastavnog procesa, nastavnika, stručnih i drugih saradnika u vezi sa obavljanjem svih oblika odgojno-obrazovnog rada i rada škola;

b) praćenje primjene i realizacije nastavnog plana i programa/predmetnog kurikuluma sa definisanim ishodima učenja, vrednovanje kvaliteta podučavanja i učenja, ostvarenost ciljeva i odgojno-obrazovnih ishoda, sadržaja, obima, oblika i metoda vrednovanja odgojno-obrazovnog rada;

c) praćenje primjene novih oblika i metoda rada u okvirima utvrđenim nastavnim planom i programom predmetnim kurikulumom i drugim pozitivnim pravnim propisima u školama;

d) provjera učeničkih postignuća u skladu sa standardima znanja u cilju jačanja učeničkih znanja, vještina i kompetencija;

e) praćenje stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja direktora i radnika škola;

f) omogućavanje primjene drugih naučnih metoda i tehnika s ciljem utvrđivanja ispunjavanja kvaliteta rada (ankete, razgovori i dr.).

(4) Direktor škole obavezan je da omogućiti nesmetano obavljanje stručnog nadzora:

a) stavljanjem na uvid potrebne dokumentacije u pogledu realizacije odgojno-obrazovnog rada,

b) stavljanjem na uvid godišnjih i operativnih programa rada radnika nad kojima se vrši stručni nadzor,

c) stavljanjem na uvid plana stručnog usavršavanja radnika nad kojima se vrši stručni nadzor,

d) stavljanjem na uvid maturskih radova, domaćih zadataka, testova znanja, pisanih provjera znanja, radnih sveski učenika, mišljenja/izvještaja o radu i napredovanju učenika,

e) omogućavanjem uvida u neposredan odgojno-obrazovni rad i druge aktivnosti radnika nad kojima se vrši nadzor.

#### **Član 13.**

##### **(Vrste i obim stručnog nadzora)**

(1) Stručni nadzor dijeli se na:

a) opći,

b) posebni i

c) pojedinačni.

(2) Opći nadzor podrazumijeva uvid u organizaciju i odgojno-obrazovni rad škole i obavlja se na osnovu godišnjeg plana i programa stručnog nadzora kojeg utvrđuje Institut u decembru za narednu kalendarsku godinu.

(3) Posebni stručni nadzor vrši se po iskazanoj potrebi koju utvrđuje Ministarstvo i/ili Institut.

(4) Pojedinačni stručni nadzor/uži stručni nadzor podrazumijeva uvid u realizaciju općih i posebnih preporuka i smjernica za unapređenje odgojno-obrazovnog rada koje su date školi nakon izvršene analize rezultata samovrednovanja i vanjskog vrednovanja rada direktora i radnika škola.

(5) Ukoliko se stručnim nadzorom iz st. (2), (3) i (4) ovog člana utvrdi da preovladavaju slabe strane

koje značajno umanjuju kvalitet odgojno-obrazovnog rada, stručni nadzor će se ponoviti u toku iste školske godine.

#### **Član 14.**

##### **(Mjesto vršenja stručnog nadzora)**

Stručni nadzor u vezi s organizacijom i izvođenjem odgojno-obrazovnog rada u školi, nadzor nad radom direktora, pomoćnika direktora, nastavnika, stručnih i drugih saradnika radi unapređenja odgojno-obrazovnog rada obavlja se u školi ili na drugom mjestu gdje se odvija odgojno-obrazovni rad.

#### **Član 15.**

##### **(Izvještaj o nadzoru)**

(1) Izvještaj o obavljenom stručnom nadzoru u školi dostavlja se direktoru škole i Ministarstvu.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o utvrđenom stanju i nepravilnostima škola nad kojima je vršen nadzor.

#### **Član 16.**

##### **(Postupanje nakon izvršenog stručnog nadzora)**

Postupanje po izvršenom stručnom nadzoru, u slučajevima kada je uočen nedostatak ogleda se u:

a) predlaganju nadležnim organima preduzimanje neophodnih mjera za otklanjanje nepravilnosti i/ili nedostataka te za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada u školama;

b) davanju općih i posebnih preporuka i smjernica za unapređenje odgojno-obrazovnog rada u školi nakon izvršene analize rezultata samovrednovanja i vanjskog vrednovanja rada direktora i radnika škola u skladu sa pravilnikom o samovrednovanju i vanjskom vrednovanju, te praćenje realizacije datih općih i posebnih preporuka i smjernica za unapređenje odgojno-obrazovnog rada škola.

#### **Član 17.**

##### **(Stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".